CONTRATO DE MUTUO DINERARIO CON GARANTÍA MOBILIARIA

Conste por el presente documento el contrato de mutuo dinerario con Garantía mobiliaria (en adelante, EL PRÉSTAMO) que EL CLIENTE, cuyos datos se detallan en la HOJA DE RESUMEN (Anexo A y B), celebra con GRUPO CREDICONFIANZA S.A.C, con RUC N° 20607738875, con domicilio en Av. Ramon Castilla N° 512, San Juan Bautista, Huamanga, Ayacucho; debidamente representada por sus funcionarios autorizados según Poderes inscritos en la Partida N° 11158312 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° XIV - SEDE AYACUCHO (en adelante, LA EMPRESA), bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Por el presente documento LA EMPRESA a solicitud de EL CLIENTE le otorga un préstamo dinerario por el importe y en las condiciones que se señalan en el presente contrato y en la hoja de resumen (Anexos A y B). En señal de conformidad EL CLIENTE declara haber recibido en la fecha el monto total del préstamo solicitado, a su entera satisfacción.

1.2 Por su parte, EL CLIENTE se obliga a pagar el importe del préstamo otorgado, más el interés compensatorio, así como, los costos por embalaje, desestiba, depósito y custodia, transporte y tributos, los cuales se detallan en el presente contrato y en la Hoja Resumen, en la moneda y forma que también se establecen en dichos documentos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL DESEMBOLSO

El préstamo recibido será desembolsado a EL CLIENTE en las agencias de LA EMPRESA y/o a través de una cuenta de titularidad del CLIENTE. LA EMPRESA, paralelamente, notificará la ejecución del desembolso del préstamo a través de medios electrónicos (correo electrónico, vía SMS o mensajes instantáneos al teléfono móvil, entre otros).

CLÁUSULA TERCERA: DE LA GARANTÍA MOBILIARIA

3.1 Del mismo modo EL CLIENTE a efecto de garantizar el pago del préstamo señalado, constituye a favor de LA EMPRESA, primera y preferente GARANTÍA MOBILIARIA, sobre el o los bienes muebles de su exclusiva propiedad y cuyas características y valorización se describen en la Hoja de Resumen (Anexos A y B) del presente contrato, que en adelante se conocerá (n) como EL (LOS) BIEN (ES).

3.2 Se precisa que la Garantía Mobiliaria que EL CLIENTE constituye por este Contrato a favor de LA EMPRESA, se efectúa en respaldo de todas y cada una de la(s) obligación(es) establecida(s) en la cláusula primera y en general, de todas las obligaciones presentes, futuras o eventuales, directas y/o indirectas actuales o que puedan convenirse que EL CLIENTE asuma frente a LA EMPRESA; y hasta por la suma que se establece en la hoja de resumen (Anexos A y B).

CLÁUSULA CUARTA: DEL PLAZO Y PAGO

4.1 El préstamo será cancelado por EL CLIENTE en un plazo de 30 días calendarios. La cancelación incluirá los montos pactados en el presente contrato y en la hoja de resumen (Anexos A y B), de ser el caso C, los pagos del préstamo se harán en efectivo, transferencias bancarias, en la cuenta y/o agencias de LA EMPRESA, así como en los canales habilitados para tal efecto. La ubicación de las agencias y los canales de pago habilitados de LA EMPRESA se informan en nuestra página Web y redes sociales.

4.2 Al vencimiento del plazo otorgado EL CLIENTE podrá optar por cualquier de las modalidades de pago siguientes:

a) Efectuar el pago total del capital del préstamo, así como el interés compensatorio, costos de depósito, embalaje, estiba, desestiba, custodia, y transporte pactado, así como impuestos que se devenguen hasta la fecha en que se haga efectivo el pago; o

b) Efectuar el pago parcial del capital del préstamo, y total de los correspondientes intereses compensatorios, costos de depósito, embalaje, estiba, desestiba, custodia, y transporte pactados, así como impuestos que se devenguen hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

c) Solo efectuar el pago total de los correspondientes intereses compensatorios, costos de depósito, embalaje, estiba, desestiba, custodia y transporte pactado, así como impuestos que se devenguen hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

De optar EL CLIENTE por la modalidad b) o c), las partes determinarán un nuevo plazo de vencimiento, procediendo LA EMPRESA al recálculo del saldo correspondiente de todo lo adeudado por EL CLIENTE, el mismo que generará en su caso los intereses compensatorios, así como los costos por depósito, embalaje, estiba, desestiba, custodia y transporte pactados, así como los impuestos hasta el siguiente pago que realice EL CLIENTE. Para el efecto, las partes suscribirán una nueva Hoja de resumen (Anexo C) donde se detallará las nuevas condiciones.

CLÁUSULA QUINTA: PAGOS ANTICIPADOS

EL CLIENTE podrá efectuar el pago anticipado del préstamo según la información contenida en el presente contrato y en la hoja de resumen (Anexo A y B) con el consiguiente pago proporcional de los intereses compensatorios, y la liquidación de los costos por depósito, embalaje, estiba, desestiba del bien mueble garantizado en razón del tiempo en que se utilizó dichos servicios, así como los impuestos correspondientes.

CLÁUSULA SEXTA: TASACIÓN

La valorización de los bienes que EL CLIENTE otorga en garantía mobiliaria se pacta de común acuerdo sobre la base de la buena fe y de parámetros estandarizados de tasación y precios de mercado según las características del bien mueble a tasar. Los costos de tasación serán cubiertos por EL CLIENTE. LA EMPRESA podrá brindar este servicio complementario al CLIENTE, en base a parámetros estandarizados de tasación y precios de mercado nacionales. LA EMPRESA se reserva el derecho de exonerar al CLIENTE de los pagos por los costos de tasación por el solo mérito de haber transcurrido 15 días desde el suscrito del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA

Las partes pactan de acuerdo a lo establecido en la ley de Garantía Mobiliaria, así como en las normas que lo modifiquen y/o lo sustituyan, que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones garantizadas contenidas en el presente contrato y en la hoja de resumen (Anexos A y B), y transcurrido 30 días calendarios de vencido el plazo del préstamo, LA EMPRESA tiene derecho a ejecutar los bienes materia de garantía. La ejecución de la Garantía Mobiliaria será efectuada indistintamente y por elección de LA EMPRESA, a través de los siguientes procedimientos: Adjudicación Directa del bien mueble, o Venta Extrajudicial.

Las partes pactan expresamente que todos los gastos y costos que incurran en el proceso de ejecución de la garantía mobiliaria serán atribuidas al CLIENTE. De optar LA EMPRESA por la adjudicación directa se le comunicará al CLIENTE dicha opción por alguno de los medios directos autorizados por el CLIENTE por lo menos con 2 días de anticipación a su realización. En el mismo tiempo también se comunicará al representante común para su ejecución, el cual suscribirá el acta correspondiente.

La Venta Extrajudicial, no requerirá para su realización, que LA EMPRESA efectúe previamente publicaciones en los diarios, siendo dicha opción facultativa. De no efectuarse publicación alguna, la Venta Extrajudicial y sus características, le serán comunicados a EL CLIENTE por alguno de los medios directos autorizados por EL CLIENTE y contemplados en el Contrato, por lo menos con tres (3) días de anticipación a su realización. En el mismo tiempo también se comunicará al EJECUTOR MOBILIARIO (REPRESENTANTE) para su ejecución. El precio que servirá de base para la venta extrajudicial NO será menor a los 2/3 de la valorización pactada de la garantía mobiliaria.

Efectuado el Remate público o la venta Extrajudicial, el producto que se obtenga de cualquiera de dichas formas de ejecución será aplicado al pago total de la deuda. De existir un remanente este será puesto a disposición de EL CLIENTE en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, aspectos que le será comunicado mediante alguno de los medios directos autorizados por EL CLIENTE y contemplados en el Contrato o en la Hoja de Resumen (Anexo A y B). De existir como consecuencia del Remate público o venta Extrajudicial, un saldo de deuda pendiente de pago, LA EMPRESA dará por cancelada la obligación subsistente. De no presentarse postores o no ser posible el Remate Público o Venta Extrajudicial a un tercero, los bienes en Garantía Mobiliaria se adjudicarán subsista un saldo pendiente en favor de LA EMPRESA luego de la adjudicación.

En caso el saldo capital, más los intereses devengados, costos de custodia, transporte, depósitos y los gastos de ejecución de la garantía de la deuda sea inferior a los 2/3 de la valorización pactada de la garantía mobiliaria y en la Hoja de resumen (Anexos A y B). Dicha diferencia será entregada a EL CLIENTE y contemplados en el contrato, o en la hoja de Resumen (Anexos A y B). La Venta Extrajudicial podrá realizarse también a través de un Remate para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en la presente cláusula, así como la ley de la materia.

CLÁUSULA OCTAVA: REPRESENTANTE COMÚN

EL CLIENTE Y LA EMPRESA nombran de común acuerdo a: _____

A quienes en adelante se les denominará el representante Común, para que en forma individual e indistinta puedan realizar y formalizar la Venta Extrajudicial a terceros o la Adjudicación a favor de LA EMPRESA de los bienes en garantía mobiliaria otorgándole ambas partes Poder especifico, Suficiente e Irrevocable, para tal fin.

CLÁUSULA NOVENA: PÉRDIDA DE BIENES

En caso los bienes otorgados en garantía mobiliaria sean custodiados por LA EMPRESA y estos sufrieran una pérdida o destrucción, LA EMPRESA estará obligada a devolver a EL CLIENTE el valor de tasación pactado contractualmente según este contrato o en la Hoja de resumen (Anexo A y B); salvo se llegue a verificar que la pérdida o destrucción del bien se produjo por causas no imputables a LA EMPRESA.

CLÁUSULA DÉCIMA: REAJUSTE DEL VALOR

En caso de pérdida total o parcial por causas no imputables a LA EMPRESA, del (los) bien (es) dado(s) en

garantía mobiliaria, o en caso de disminución de su valor en el trascurso del tiempo, EL CLIENTE se compromete a entregar en garantía otro (s) bien(es) en su reemplazo en el plazo máximo de 5 días útiles desde que este último tomó conocimiento de dicha situación o desde que ello le fue requerido por LA EMPRESA por alguno de los medios directos previstos en el contrato o en la Hoja de Resumen (Anexo A y B), lo que ocurra primero. EL CLIENTE se compromete a que la valorización de la garantía mobiliaria siempre ascienda a la detallada en la Hoja de resumen (Anexo A y B).

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA

Con relación a los bienes entregados en Garantía Mobiliaria con carácter de declaración jurada EL CLIENTE manifiesta lo siguiente:

a) Que cuenta con suficiente capacidad para la suscripción del presente contrato y la constitución de la Garantía Mobiliaria.
b) Que es el único y legítimo propietario de los bienes otorgados en Garantía Mobiliaria, y que la descripción, características, calidad y demás especificaciones de estos contenidas en la Hoja de Resumen, realmente le corresponden y no contienen adulteraciones.
c) Que la celebración del presente contrato no está afecto o contraviene ninguna orden judicial o extrajudicial, contrato o acuerdo alguno que restrinja o limite en forma alguna su propiedad y libre disposición o reduzca su valor. Asimismo, no pesa carga o gravamen alguno sobre los mismos.
d) Que de determinarse que EL CLIENTE no es propietario de los bienes y/o que estos no son genuinos y/o que las especificaciones declaradas por EL CLIENTE no le corresponden, este asumirá todas las responsabilidades civiles y penales, frente a LA EMPRESA y a terceros.

En cualquiera de los casos mencionados, LA EMPRESA podrá dar por vencidos todos los plazos de todas las obligaciones que EL CLIENTE mantenga, quedando EL CLIENTE obligado a indemnizar a LA EMPRESA con un monto igual al saldo del préstamo y todas las obligaciones impagas, más los intereses, gastos e impuestos y cualquier otro daño futuro ulterior.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CUSTODIA

De acuerdo con la naturaleza de los bienes estos serán conservados en bóvedas de alta seguridad o almacenes a elección de LA EMPRESA. Las condiciones especiales identifican los tipos de préstamos que se sujetarán a la presente cláusula las partes acuerdan, los bienes otorgados en garantía mobiliaria por EL CLIENTE serán conservados por LA EMPRESA. Ambas partes acuerdan que costos ocasionados por el depósito, embalaje, estiba, desestiba, custodia y transporte generados por la posesión de los bienes muebles garantizados serán de cargo de EL CLIENTE en los porcentajes, montos y periodicidad indicados en la hoja de Resumen (Anexos A y B).

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RETIRO DE BIENES

Solo EL CLIENTE o un representante debidamente autorizado mediante carta poder con firma legalizada notarialmente o por escritura pública según el monto de la garantía Mobiliaria, podrá solicitar y recoger los bienes materia de constitución de Garantía Mobiliaria una vez cumplida las obligaciones garantizadas. En caso de fallecimiento de EL CLIENTE, lo serán sus herederos legalmente instituidos.

EL CLIENTE deberá recoger los bienes gravados en un plazo máximo de 01 días hábiles, previa coordinación con EL CLIENTE. Asimismo la indicación de horarios de entrega será consignada mediante un sello en el anexo correspondiente, dando por pactado el día y horarios establecidos entre EL CLIENTE con LA EMPRESA para el recojo de sus bienes gravados.

Si, EL CLIENTE por algún motivo no hubiere retirado su bien gravado dado en garantía mobiliaria en un plazo de 30 días desde la cancelación de las obligaciones contraídas con LA EMPRESA, este último cobrará un costo adicional de almacenaje y/o custodia de bienes estipulado en la hoja de resumen (Anexo A y B); asimismo, si transcurrido el plazo de 01 año EL CLIENTE no hubiere recogido en bien dado en garantía mobiliaria LA EMPRESA podrá disponer de dichos bienes pudiendo venderlos para que se pueda pagar los gastos de almacenaje o custodia.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: COMUNICACIONES

Las comunicaciones que LA EMPRESA le curse a EL CLIENTE durante la ejecución del contrato podrán proceder a través de medios de comunicación directos o indirectos, en función al tipo de información que se regula en este contrato. Atendiendo a ello, son: (i) Medios de comunicación directos: los estados de cuenta, las comunicaciones incluso la ejecución de la garantía mobiliaria, a domicilio o correo electrónico de EL CLIENTE; así como las llamadas telefónicas, mensajes de texto SMS o mensajería instantánea al número de teléfono móvil (WhatsApp) de EL CLIENTE; y son (ii) Medios de Comunicación Indirectos: las comunicaciones escritas, radiales y/o televisivas a nivel nacional o local, a través de medios masivos de información, información publicada en la página web o redes sociales de LA EMPRESA, tarifarios, Vouchers de pago, o comunicaciones en las oficinas de LA EMPRESA.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DOCUMENTOS

El contrato está conformado por el presente documento, así como por la hoja de resumen (Anexos A y B), así como si fuera el caso de renovación el Anexo C. Asumiendo EL CLIENTE responsabilidad por cualquier error y/u omisión.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DATOS PERSONALES

De conformidad con la ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, desde el momento de la suscripción del presente documento EL CLIENTE da expresamente su consentimiento para el tratamiento de los datos personales que han sido manifestados por este y consignado en la Hoja de Resumen y/o cualquiera otro documento que se le haya adjuntado, siendo estos proporcionados como sus nombres y apellidos, DNI, ocupación, domicilio, estado civil, estado de salud, referencias financieras, entre otras, que es considerado como datos personales conforme a Ley. EL CLIENTE podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, presentando su comunicación escrita en nuestra oficina principal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MEDIO DE PAGO

De conformidad con la ley N° 30730, LA EMPRESA deja constancia que en los casos que no supere las 3 UITs no se exhibirá medio de pago; caso contrario se consignará una copia de los medios de pagos utilizados en el legajo de cada CLIENTE.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: JURISDICCIÓN

Las partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten a la jurisdicción de la Corte Superior del Distrito Judicial de Ayacucho. Todo cambio de domicilio de EL CLIENTE solo surtirá efecto desde su puesta en conocimiento a LA EMPRESA, a través de comunicación física, con una anticipación no menor de 5 días útiles.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: ACEPTACIÓN

Con la aceptación del contrato y/o sus renovaciones a través de los medios y/o canales de contratación que LA EMPRESA pone a disposición de EL CLIENTE, este último acepta las presentes cláusulas aplicables al préstamo de su elección, conforme a lo indicado en la Hoja de Resumen (Anexos A y B) Respectiva.

Asimismo, EL CLIENTE declara haber recibido la información completa y sentirse conforme con las respuestas dadas. Manifiesta haber leído el contenido del presente contrato y ratifica su conocimiento y responsabilidad asumidos frente al mismo y acepta a su conformidad con la sola suscripción del presente documento.